

Asutawa Kogu

2. istungjärk.

Protokoll nr. 83 (56).

1919. a.

Asutawa Kogu koosolek 21. nowembril
1919. a. kell 5 p. l. Toompea lossi
Walges saalis.

Kokku on tulnud 100 Asutawa Kogu liiget.

Walitsuse lauas: peaminister **J. Tõnisson**, välisminister **A. Birk**, kohtuminister **J. Jaakson**, tootlusminister **J. Kriisa**, töö- ja hoolekandeminister **A. Palwadre**, põllutööminister **Th. Pool**.

P ä e w a k o r d:

1. Wabariigi Walitsuse deklaratsioon.
2. Asutawa Kogu juhatuse täiendawad walimised.
3. Kohtuametnikkude palgaseaduse eelnõu — II lugemisel.
4. Haridusministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — III lugemisel.
5. Üürimaksu seadus — III lugemisel.
6. Töö- ja hoolekandeministeeriumi eelarwe 1919. a. II poole kohta — II lugemisel.
7. Teedeministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — II lugemisel.
8. Rahwawäelaste perekondade paiuki-seadus — II lugemisel.

Koosolekut juhatab esimees **A. Rei**, pärast abiesimees **J. Seljamaa**.

Sekretäri kohal sekretär **H. Martna**.

Koosolek algab kell 5.35 min. p. l.

1. Wabariigi Walitsuse deklaratsioon ja ülemineku-wormeli wastuwõtmine. Juhataja **A. Rei**: Awan Asutawa Kogu koosoleku. Tänase päewakorra esimene punkt on. Wabariigi Walitsuse deklaratsioon. Sõna on peaministril.

Peaminister **J. Tõnisson**: Austatud rahwasaadikud! Wabariigi Walitsuse nimel on mul au järgmist seletust Wabariigi Walitsuse lähematest sihtidest ja töökawast Asutawale Kogule ette kanda:

I.

Wabariigi Walitsuse lähemad sihid ja töökawa.

Rasketes oludes astub Wabariigi Walitsus praeguses kokkuseades riigi etteotsa.

Ilmasõja pikad ärewad aastad ei söönud mitte ainult meie inimeste ergujõudu. Nad lõhkusid wahetpidamata ka meie rahwamajandusliku jõukuse kallal. Meie tarwitasime oma rahwamajapidamises kaugelt rohkem wäärtusi ära, kui meie neid töö läbi juurde sünnitasime. Saksa okupatsiooni päewad tähendasid meie maale peale muu suurt laastamise aega.

Ja mis Eesti iseseiswuse wõitlus meie rahwal peale walusate wereohwrite veel ainelist kahju on toonud, seda ei ütle meile mitte täies ulatuses isegi meie 1½ miljardilised sõjakulud. Keegi ei ole veel üles arwanud, kui palju meie oma rahwamajapidamises wiimase aasta jooksul rohkem wäärtusi ära oleme kaotanud, kui juurde loonud.

Meie oleme oma rahwamajapidamises waseks jäänud. Kuid see ei ole meile mitte veel küllalt selgesti teadwusesse tõusnud. Otse selle wastu. Meie kõik oleme alal hoidnud endise jõukuse aja harjumused ja wiisid. Meie ripume veel teadmata kõigi endiste kultuuri nõuete küljes, ilma et me enestele õieti selgeks tihkaksime teha, kuidas meil tõelikkuses wõimalus puudub neid nõudeid endiselt rahuldada.

Ühelt küljelt hingeoluline nõudlikkus, teiselt kehwise kitsikus. Need on kaks peategurit, mis ühes ülejõulise ergupingutustega meie rahwa keskel iseäraliku hingeolulise aluspinna pidid looma, kus kõik raskused mitmekordse terawusega tunnetesse lõikawad. Siia juurde tuleb otse üliinimlik jõukulutus riigi ehitamise ja kaitsmise alal aastapikkuse werise wõitlusega mitmekümnekordse üliwõimu kallaletungimise wastu.

Kui veel arwesse wõtta erutaw mõju, mis nõukogude Wenemaa hiiglakraaterist üle meie maa wälja keeb, siis on mõistaw see iseäralik tundelikkus ja hellus, mis

meie rahwa laialiste liikide hinges nüüdsel erakordsel ajajärgul kergesti tasa-kaalu segab.

Wiimastel nädalatel on mitmed üleriiklikud kongressid meie rahwahinge tundelikkusest selget tunnistust andnud. Üldise hingeolu ja tõuswa elukalliduse kihutusel kerkiwad päewakorraale ikka jälle üldised palgakõrgenduse nõudmised riigi- ja omawalitsuse ametnikkude, kui ka palgatöölise ringkondade poolt.

Wiimase nädala jooksul on osa Tallinna tehastes üle nelja tuhande inimese töö seisma pannud.

Linnu ähwardab hädaohtlik toitluse- ja küttekitsikus.

Riigi piiril aga kestab äge wõitlus Wene nõukogude wäehulkade wastu edasi, kes suurte jõududega peale tungides wiimastel nädalatel põhja-lääne Wene wäe meie riigi piirile tagasi on tõrjunud, mis meie riigile peale rahwuswaheliste sekelduste ka sõjalisi raskusi on kaasa toonud. Ühtlasi on Wene nõukogude wäed ka meie rahwawäe seisukohtadele uue hooga kallale katsunud tungida.

Wabariigi Walitsus oma nüüdsel kujul ei ole aga kõigi raskuste kiuste mitte tagasi kohkunud Asutawa Kogu kutsel riigiasjade juhtimist oma kätte wõtmast.

Uus walitsus ei salga enesele mitte, et teda äärmistel tiibadel, paremal kui ka pahemal pool, lausa umbusaldusega wastu wõetakse. Ühele on tema liig radikaalne, teisel tiival kardetakse temalt poliitilist kui ka sotsiaalset tagasikiskumist. Ja isegi nende rühmade keskel, kelle kutsel ja toetusel meie oleme tööle asunud, on paljudel tunded uue walitsuse wastu soojuseta.

Kui meie kõige selle peale waatamata mitmest poliitilisest rühmast ometi ühisele tööle kokku oleme astunud, siis on see sündinud ainuüksi tõsisest kohuse- ja wastutusetundest, mis praegune silmapilk igaühele meie hulgast peale paneb Eesti riigi ja rahwa tulewiku ees.

Teadmine, et Eesti riikluse mõte praegusel ajaloolisel silmapilgul wiimaselt kui mehelt kõigeparemat ja ülemat nõuab, mis keegi suudab enesest anda, on meie julgust andnud ühes meeles tööle asuda, et Eesti riiki üle aidata katsuda silmapilgu raskustest ja ähwardawatest ohtudest.

Ja meie oleme kindlad, et selles teadmises ka kõik, kellel Eesti riikluse aade ja meie rahwa wabadus kallis on, meiega

koos ühisele tööle astuwad, hoolimata kõigist ilmawaatelistest ja erakondlikkudest kui ka isiklikkudest wahedest, mis meid muidu lahutawad. Kahtlemata leiawad siis meiega ühise keele ka need, kes nüüd wahest mõnel kõrwalisel põhjusel weel wastasrinda jääwad, kellel aga Eesti riikluse asi niisama südame peal on.

Suudab meid ühine riiklusetunne elundlikuks riigiloowaks kogujõuks kokku sulatada, siis ei ole ükski raskus meil ärawõitmatu.

Meie kõikide julgustunnet peab kõigepealt see teadmine kandma, et Eesti riik ja rahwas ka tulewikus kindlasti kaitstud on wälise hädaohu wastu Eesti rahwawäe kangelasmeelse wapruse ja eneseohwerduse läbi. Oma endiste hiilgawate wahwustegude pärjale on Eesti rahwawägi oma kõrgeandelise juhatusega uusi närtsimata lehti weel wiimastel päewadel juurde põiminud, kus ta Wene nõukogude suured wäehulgad nende mitmekordsetel wisadel kallaletungimistel wõrse peaga tagasi on paisanud. (Üldine kiiduwaldus.) Oleme kindlad, et Eesti rahwawägi ka tulewikus igale wälisele kallaletungimisele sennise julguse ja wahwusega wastu astub, tulgu see kust tahes, kunni Eesti riiklik iseseiswus ja julgeolek lõpulikult kindlustatud. (Kiiduwaldus.)

Selles julgustundes tahab Wabariigi Walitsus kaaskodanikkude ühisel toetusel täie jõuga ülesannete kallale asuda, mis teda kõigil riigielu aladel ootawad.

Wabariigi Walitsus tahab walitsusewõimu seaduslikkuse alusel Asutawa Kogu ülewalwe all ja tema ees wastutades kõige kindlusega riiklikkude nõuete rahuldamiseks tarwitada.

Walitsuse üldiseks lähtekohaks on wisa, järelandmata wõitlus demokraatliku Eesti wabariigi iseseiswuse eest. (Kiiduwaldused.)

Sellelt üldiselt lähtekohalt seab walitsus oma riikliku tegewuse aluseks järgmised riigipoliitilised põhialused: Iseseiswuse wõitlus ei ole mitte mõne kuu wõi poolaasta asi, waid pikaldane ja nõuab aastatepikkust jõupingutust terwelt rahwalt.

Tingimata tarwilik on üldine jõudude konsolidatsioon.

Kõik riikliku korralduse tööd ja sismised reformid peawad wastawas kooskõlas seisma iseseiswuse wõitluse tähe all kõigi jõudude konsolidatsiooni nõuetega.

Sõjajõudude mobilisatsioon ja korraldus peab olema kestev ja kauema aja peale arvatud, iseseiswuse wõitluse nõuetele wastaw.

Walitsuswõim olgu aktiivne.

Riigiwõimu teostamine sündigu kaine reaalspoliitika alusel õigusriikluse waimus.

Wabariigi elu kodanliku korra alustel tarwilikkude sotsiaalsete reformide teostamisel arendades tahab walitsus oma tegewuses ühekülgetest rühmahuwidest alati kõrgemal seistes kõigepealt kogu riiklikkude huwide seisukohast kinni pidada. (Kiidua waldus rahwa erakonna rühma keskel.)

Üksikasjaliselt seab Wabariigi Walitsus omale lähemaks ülesandeks järgmist:

Riigikaitse alal.

Kõik mis tarwilik, et Eesti rahwawägi wõiks oma kõrget ülesannet riigi ja rahwa iseseiswuse ja julgeoleku kaitsmiseks takistamata ja täie jõuga jätkata, peab Wabariigi Walitsuse poolt sündima. Ei ükski ohwer tohi riigil ega rahwal seks liig raske olla.

Wäe seljatagune peab kõigepealt wäerinna teenistuses seisma.

Wabariigi Walitsus on kindel, et tema selles kõikide rahwaliikide ja poliitiliste rühmade poolt üksmeelist toetust leiab.

Wabariigi wälispoliitika.

Meie ei ole käesolewat sõda mitte alanud ja sellepärast ei olene tähtsal määral ka tema lõpetamine meist mitte ära. Kuid lõpmata sõda pidada, ilma et mingit sammu ei tehtaks rahu kättesaamiseks, ei wõi ka mitte Wabariigi Walitsuse siht ega püüe olla. Sellepärast on walitsuse tahtmine — tähele pannes rahwa ja tema kaitsewäe soowe ja tarwidusi nende wõitlusjõudu alal hoida ja wõimalustmööda weel kaswatada, kuid ikka rahu kättesaamist silmas pidada ja mitte ühte juhtumist kasutamata jätta, mis meid rahu kättesaamisele lähemale wiiks. Walitsus tahab loota, et meie aastase iseseiswuse ja kaitsesõja järele rahule palju lähemale oleme jõudnud ja et toodud wereohwrid meile kindla rahu pandiks on.

Loomulik on, et selle juures walitsuse teguwiis tarwilikus kooskõlas saab olema liitriikide ja teiste riikide ja rahwaste omaga, kes meid senni meie iseseiswuse saawutamise ja enesekaitse töös toetanud on ja toetada tahawad.

Walitsus loodab, et tal korda läheb wahekorda nende riikide ja rahwastega hea ja sõbraliku hoida ja nende toetusel ligemale jõuda Eesti wabariigi wastuwõtmisele iseseiswate riikide perekonda. Eesti rahwas on näidanud, et ta riiklikult mõelda ja ennast riiklikult korraldada oskab, et ta oma riikluse kaitseks suurte ohwride eest tagasi ei pörka, ja walitsus on kindel, et Eesti iseseiswuse püüded lõpulikult teostatud saawad, et Eesti ka õiguslikult iseseiswa ja ärarippumata riigina tunnustatakse, nagu ta seda juba tõeluliselt on.

Meile geograafiliselt ligemal seiswate riikide ja rahwastega, kes meiega praegu ühises wõitluses iseseiswuse eest seotud, kes tihtipeale meid selles wõitluses toetanud, nagu ka ümberpöörduid meie neid oleme toetanud, püüab walitsus südamlukku wahekorda jääda ja kaswatada ning kindlustada ühenduse tunnet ja sidet nende ja meie wahel, mis tulewikus loodetawasti head wilja saab kandma.

Sisemise korra alal.

Iseseiswuse saawutamiseks ei ole meil mitte vähem tähtis, kui tugew sõjawägi wälise waenlase wastu, ka kõwa ja kindel kord siseriigis. Eestis kui demokraatlikus wabariigis, peab korra alalhoidmiseks seaduses ettenähtud abinõusid tarwitama, kuid kui wabariigile hädaohtlikud elemendid demokraatlikka wabadusi riigikorra kukutamiseks kasutada kawatsewad, on walitsus kohustatud iseäralikka surweabinõusid niisuguste isikute wastu tarwitama, oma tegewuse üle kõrgema wõimu ees riigis wastutades.

Wabariigi Walitsus tunnistab, et riigi elu ainult siis kindlale alale on rajatud, kui kõik kodanikud riigielu juhtimiseks ette on rakendatud. Sellepärast tuleb omawalitsuse seadus ühes maksude korraldusega kiires korras maksma panna. Seejuures omawalitsuse üksustele wõimalikult lai tegewuspiir antama, sest olgu riik ka nii wäike, keskwalitsus wõib riigi tegewust ainult juhtida ja tema üle walwata ja ei wõi mitte omawalitsuste ülesannete täitmist enese peale wõtta, mille läbi kohalik elu paraliseeritakse ja kodanikkude tahte jõud halwatakse.

Praeguse aja waimu läbi tingitud wäärnähtuste, nagu hangeldamise, spekulierimise, joomise ja joowastawate jookide walmistamise wastu wõitlemiseks leiab walitsus tarwilikuks kohalikkude omawalitsuste ja seltskondlikkude organi-

satsioonide toetusel kõigekarmimate abinõudega wõidelda. (Kiidua waldus.)

Kohtuministeeriumi wõimkonnas

tahab walitsus järgmisi ülesandeid teostama hakata:

1. Kohut rahwale lähemale tuua ja kõike wõimalusi selleks ära kasutada, et kohtuasutused korralikult töötada saaksid; selleks tuleb rahukohtute arwu, mis nüüd pärast walla- ja ülemtalurahwa kohtute ärakaotamist pea ainsaks rahwakohtuks on jäänud, suurendada nende warustamiseks tarwilikkude jõududega teistest riigiasutustest, kus wõimalik õigusteadlasi kohtuametkonda üle tuua ning tarwilikud seadusraamatud tõlkida ja trükkida.

2. Kuritegewuse wastu wõitlemiseks kohtu-uurijate arwu suurendada ja neile abiks organiseerida kriminaalpolitsei. Selleks on tarwis, et Asutaw Kogu sellekohase seaduseelnõu, mis temale juba mõni aeg tagasi heaksarwamiseks ette kantud, lähemas tulewikus läbi waataks ja kinnitaks.

3. Organiseerida kaitsepolitseid wabariigi poliitiliste waenlaste wastu wõitlemiseks; sellekohane seaduseelnõu on Asutawale Kogule heaksarwamiseks ette kantud.

4. Rahwast kohtumõistmise pühast aktist osa wõtma kutsuda wandekohtu sisseseadmise teel; sellekohane seaduseelnõu saab lähemas tulewikus Asutawale Kogule ette kantud.

5. Halastuse ja armuheitmise printsiipi kohtutegewusest läbi wiia ja selleks maksma panna tingitawa ennetähtaegse wabastamise ja tingimisi süüdimõistmise seadusi.

6. Laste kuritegewuse jaoks erilised lastekohtunikud sisse seada.

7. Wangimajade reformi läbiwiimiseks eestkätt Tallinna uus keskwangimaja uueaja nõuete kohaselt sisse seada, selle läbi wangide arwu teistes wangimajades kunni normaalarwuni vähendada ja mõned otstarbekohatud wangimajad kinni panna; selle läbi saab wõimalikuks wangikodades töökodasid sisse seada ja wangide tööjõudu ära kasutada; selleks tuleb weneaegne wananenud wangistusseadus ja wangimajade kodukord ajakohaselt ümber töötada, aluseks wõttes seda, et wangid edaspidi vähemalt suurema osa oma ülespidamise kuludest riigikassale

ära wõiksid tasuda. Alaealiste kuritegijate parandusmaja organiseerimine tuleb lõpule wiia ja kuritegewuse wastu wõitlemiseks laste keskel seltskondlikud organisatsioonid tööle kutsuda.

8. Seaduste uuendamise alal töötab kohtuministeerium kawakindlalt tsiwiilseaduse eelnõu kallal ja kawatseb esimesel wõimalusel kohtureformi eelnõu wäljatöötamisele asuda.

Ministeerium loodab, et Asutaw Kogu esimesel wõimalusel läbi waatab ja kinnitab kaks sisseantud suurema tähtsusega seadust ja nimelt kriminaalseadus ja perekonnaseisu seadus.

Haridusministeeriumi tegewuse alal on mõõduandwad järgmised põhimõtted:

I. Üldine juhtnõör: 1) kooli reformipüüete teostamine, mis teadusliku pedagogika ja iseäranis meie omapärase Eesti kooli loomise seisukohalt Eesti koolitegelaste poolt tarwilikuks tunnistatud, kusjuures silmas peetakse ärahoidmist järskude murrangute eest üleriiklikus ulatuses ja üles seatakse kindlakawaline järk-järguline elluwiimine, kusjuures erainitsiatiwel uute teede otsimisele suurt wabadust tahetakse jätta, kuna ka awalik riigikool ei pea surnud normidesse kiwinema.

2) Kõigelähem käsikäes käimine õpetajate koguga, nende organisatsioonide peale toetamise teel, ligidas ühenduses ühiskonnaga ja ühiskondlikkude hariduskorraldustega.

Ministeeriumi waatekohalt on nimelt Eesti õpetaja see, kelle elaw töö aitab meile Eesti kooli luua. Sellepärast tahab ministeerium iseäranis hoolitseda õpetaja majandusliku ja õigusliku seisukorra korraldamise eest ja õpetaja waimlisi nõudeid alaliselt silmas pidada.

3) Wähemusrahwaste kooli korraldamine, kultuurautonoomia põhimõtetel, kusjuures asjast huwitatud rahwuslikud organisatsioonid kaasa töötama tõmmatakse.

II. Lähem tegewus:

1) Maksuta üldise ja sundusliku alghariduse teostamine.

2) Keskkooli korraldamine ühtluskooli põhimõtetel, kusjuures mitmekesisust ja painduwust püütakse silmas pidada, wälja minnes meie elu iseäralduste tarwidustest, ühtlasi arwesse wõttes last kui kooli peategurit ja raskusi, millega meie kooli ehitamisel tegemist.

3) Kõrgema hariduse eest hoolitsemine, välja sihtides oma riigikeelse kõrgema kooli poole.

4) Kutsekoolide eest hoolitsemine, isearanis õpetajate ettevalmistamise peale rõhkupanek.

5) Hariduse eest hoolitsemine väljaspool kooli ja kultuurväärtuste hävineamise vastu võitlemine.

K a u b a n d u s e j a t ö ö s t u s e a l a l.

Riigi majanduslik seisukord on sõjalolude tõttu äärmiselt raske. Kuna meie riigil senni rahvusvaheline õiguslik alus puudub, ei suuda ka meie valuuta enesele wastawat seisukohta ilmaturul saavutada ja seisab sellepärast palju madalamal, kui tema ostujõud siseturul on. Välisvaluutas on meie siseturu hinnad naeruväärt madalad, nii et väljamaa kapitali kõik meie rahwa warandused võileiwa eest võiks omandada. Hindade kerkimine siseturul on suurelt osalt tingitud meie valuuta madala seisuga, mille põhjused nii palju majanduslikud ei ole kui poliitilised. Hindade alaline kerkimine toob enesega paratamatult kaasa spekulatsioonid, mille vastu võitlemiseks valitsusel tarvitadaolewad surweabinõud ainult palliatiivid on. Soliid äriettevõtted saavad kõiksugu sõjaajal tekkinud marodööride poolt välja tõrjutud, kes ühegi abinõu eest tagasi ei põrka, et hindade tõusmist ära kasutada.

Igasugused sõjaoludest olenewad keelud ja takistused on korralikkudele äri-meestele suureks raskuseks nende töös, kuna hangeldajad nende takistuste võitmiseks teid leiawad ja sellest omale ainult uusi kasusid saavad. Sellepärast on walitsuse töö igasuguseid takistusi wabaks kauplemiseks siseturul võimalikult kõrvaldada ja korralikkudele kaupmeestele pinda walmistada. Korralikkude kaupmeeste ja töösturite organiseerimise ja isetegewusega loodab walitsus omale toetust spekulantide vastu võitlemiseks. Selles mõttes on walitsusel välja töötatud börseseadus ja kaubanduskoja seadus, missuguste asutuste wiibimata elluviimist walitsus üheks oma esimeseks ülesandeks loeb.

Eraalgatuse vastu ei ole Wabariigi Walitsus mitte waenulik, waid saab sellele jõudumööda igasugust toetust pakuma, võimalikult kõrvaldades olemasolewaid kitsendusi tööstuse ja kaubanduse alal.

Rahwa waranduste päästmiseks on riik ajuti sunnitud väliskaubandust reguleerima, kitsendusi tehes eraalgatusele sisseweo ja väljaweo alal, ja kaupade väljaweost saadud välisvaluutat oma käes pidama, et sellega kõigetarwilikuid aineid wastawate hindadega sisse tuua.

Et need kitsendused ka iseenesest mitte ärawõitmata laadi ei ole, näitab suur hulk ettevõtteid pangaasjanduse, kaubanduse ja tööstuse alal, mis viimasel ajal on tekkinud.

Kodumaa tööstuse elustamise juures loeb walitsus kõigetahtsamaks teguriks töösturite eneste algatust. Meie tööstus tarwib suuremal hulgal väljamaa tooraineid, milleks wabrikud krediitide kõrgeennem oma enese algatusel wõiwad saada. Walitsus ei saa selleks oma toetust ja tarwilikka garantiisid mitte keelama. Selles asjas on eelmine Wabariigi Walitsus juba esimesed sammud astunud ja saab praegune neid samme tarwilikus ulatuses jätkama.

Kõigesuuremaid raskusi on walitsusel ära võita kütteinete küsimuse lahendamisel. Üleilmlise sütekriisi tagajärjel on sütehinnad ilmaturul nii üles kruwitud, et nende suuremamõduline sissewedu majanduslikult wõimatu on ja sellele ka maad, mis senni meid sütega warustasid, otsekoheseid takistusi teewad. Meie oleme sunnitud võimalikult oma koduste kütteinetega läbi ajama. Töölise puuduse ja raudteede korratuse pärast ei ole kõige energia peale waatamata kütteinete keskkomiteel mitte korda läinud suuremat kogu küttematerjaali tarwituse keskkohdadesse walmis muretseda. Seisukord on nii tõsine, et walitsus peab rutuliselt kaalumisele võtma, kas ei tule siin wiimase abinõuna sunniraiumist ja sunniwedu metsades korraldada, kui seisukorda teisel teel lahendada ei suudeta. Sellel alal ei ole wabaks antud eraalgatus kahjuks mitte suuri tagajärgi toonud, waid just suuri kasusid üksikute spekulantide tasku kiskunud ja puudehinnad wiimase määrani üles kruwinud.

Katsed õlikiwi tarwitada kütteinena, on andnud rahuloldawaid tagajärgi ja on nõudmine õlikiwi peale suur. Et kõiki tarwitajaid rahuldada ja ühtlasi meie õlitööstusele võimalikult kiirelt jalgu alla saada, peab walitsus äärmiselt tarwilikuks õlikiwi kasutamise wabaks andmist

eraalgatusele, misjuures muidugi riigihuwid silmas peetakse.

Meie meriasjanduse korralduses ei ole senni kindlust olnud ja on üksikud asutused ühest wõimkonnast teise käinud, mis nende tööd halwas ja ülearuseid ametkondasid tekitas. Meriasjanduse korralduse ühtlustamist ja lihtsustamist peab walitsus tarwilikuks.

R a h a a s j a n d u s e a l a l.

Wabariigi rahaline seisukord on raske.

Sõda jätab meile vähemalt 1 miljardilise puudujäägi päranduseks.

Sõjainwaliidide ja langenud sõdurite perekondade eest hoolekandmine nõuab riigikassalt aastas mitmekümnemiljonilisi wäljaminekuid.

Riiklikult ja rahwuslikult tähtsate ühiseluliste, kultuuriliste ja majanduslikkude reformide teostamine, nagu üldise sundusliku alghariduse maksmapanemine, maauuendus ja selle läbiwiimine, elukalliduse wastu wõitlemine jne. nõuawad riigilt suuri kulusid.

Eesti margal puudub alles rahwuswaheline hind ja nõndanimetatud walutakriis on meil üks raskematest.

Kuid meie ei tarwitse oma seisukorda siiski mitte lootusetuks pidada.

Kõigepealt ei tule unustada, et seisukord paljudes suurriikides sama raske wõi raskemgi on, kui meil.

Aasta iseseiswat elu on meile näidanud, et meie ainult niipalju suudame ennast maksuma panna, kui meil omal jõudusid on.

Meie ise oleme oma õnne sepad. Sellepärast peame oma majandusliku korra kindlustamiseks kõik lootused iseenda peale panema ja kõik oma kawatsused nende jõude kohaselt rehkendama, mis meil omal olemas.

Tarwilikkude riigi wäljaminekute katmiseks ei ole teist teed, kui maksud. Meil tuleb niihästi otsekohesteid kui kaudseid maksusid tarwitada, et harilikka riigi wäljaminekuid katta. Sissetulekumaks, pärandusemaks, liikumata waranduse maks, wäärtuste juurdekaswu maks, aktsiisid, tollid jne. peawad märksa suuremaid sissetulekuid andma, kui siamaani. Sisemiste laenude abil tuleb katsuda ülearuse paberraha wäljaandmisele piiri panna.

Wõlakoorma rutuliseks kergendamiseks tuleb e r a k o r d n e w a r a n d u s e m a k s s i s s e s e a d a.

Teiselt poolt peab riigi majapidamises kõigesuuremat kokkuhoidmist silmas pi-

dama. Sõjawäljaminekute kitsendamine on meil eluliselt tarwilik. Wabariigi Walitsuse korraldus tuleb wiimase wõimaluseni lihtsustada, et ülearuste kulude eest hoida. Riigiasutustes tuleb ülearune ametnikkude aparaat kaotada. Igasuguste reformide läbiwiimisel tuleb kaaluda, kas nad meile nii hädatarwilikud on, et seda, mis edasi lükata wõib, edasi lükata kunni paremate aegadeeni.

Waluuta seisukorra parandamiseks on meil ainuke õige ja kindel tee — see on, oma töö produktiwiiteeditõstmine ja selle läbi oma majandusbilansi parandamine.

Wäljamaa walmiskaupade sissewedu tuleb äärmiselt kitsendada.

Wäljamaa waluuta tarwitamise üle tuleb kontrolli kõwendada. Muidugi ei jäta Wabariigi Walitsus ühtegi wõimalust tarwitamata, et meie waluuta seisukorda wälislaenu abil parandada, kuid meie talitaksime kergemeelselt, kui silmapilgu kitsikustest ülesaamiseks oma rahwamajanduse tähtsamad jõuallikad läätseleeme eest wõorastele ära müüksime. Meie oleme walmis wäljamaa kapitaalile — isearanis meile sõbralikule kapitaalile kontsessioone andma ja loodame, et läbirääkimised, mis selles asjas praegu käimas, soowitawale kokkuleppele wiivad. Kuid pearõhku peame ikkagi ja alati iseenese jõu peale panema, siis rajame oma koja kindlalt ja wäljamaa kapitaalile saa siis mitte meie käskijaks ja wäljakurnajaks, waid loowaks kaastööliseks.

P õ l l u t ö ö a l a l

seab Wabariigi Walitsus omale otsekoheks ülesandeks:

Maaseaduse elluwiimise selleks, et maa tema harijate kätte kõige kiiremas korras läheks, (Üldine elaw kiiduwaldus.) kuid ühtlasi silmas pidades, et põllukultuur ja rahwatoitus wõimalikult wähe seejuures kannataks. Maaseaduse elluwiimisel tahab walitsus kõiki tööjõude ära kasutada, töötades käsikäes omawalitsuse ja seltskondlikkude organisatsioonidega.

Teiseks tahab walitsus abinõusid tarwitusele wõtta, et sõja läbi langenud põllumajanduslikku wiljakust tõsta, põllumeestele põllutööriistade, wäetisainete ja teiste walmistusabinõude muretsemise teel. Seejuures tahab walitsus põlluma-

janduslikka ühistegelisi asutusi ja põllumeeste eneste algatust igapidi toetada, nähes neis üht tähtsamat abinõu põllukultuuri tõstmise juures.

Agronoomilist abiandmist kawatseb Wabariigi Walitsus korraldada põllumeeste waba-organisatsioonide kaudu.

Lõpuks tahab walitsus panna kõigesuuremat rõhku põllumajandusega seotud looduswarade (metsade, rabade ja teiste) ärakasutamise peale.

Töö- ja hoolekande alal

leiab Wabariigi Walitsus, et rasket majanduslikku seisukorda wõib põhjalikult lahendada ainult wiljaka töö läbi. Sellepärast seab walitsus oma ülesandeks igapidi kaasa mõjuda, et töowiljakus igal tööalal järjest tõuseks. Seejuures ei wõi walitsus mitte lubada, et töowiljakuse tõstmise lipu all palgatööliste tööjõu kurnamine wälja areneks. Walitsus peab oma kohuseks tööliste ja ettewõtjate wahel tekiwate tülide lahendamist igapidi võimaldada. Eriti leiab walitsus tarwilikuks, et praeguste majanduslikkude olude juures peab walitsusel õigus olema palgamiinimumi üksikutel tööaladel kindlaks määrata. Selle õiguse saawutamiseks kawatseb walitsus Asutawale Kogule wastawa seaduseelnõuga esineda.

Niisamuti peab walitsus tarwilikuks palgatöölistele tarbe- ja toiduainete saamist võimalustmööda kergendada.

Wabariigi Walitsus jätkab töökaitseaduste arendamist wastawalt aja nõuetele ja tunnistab tarwilikuks kõikide palgatööliste riiklikku kinnitamist.

Asutawa Kogu poolt wastuwõetud põllutööliste palgaseaduse elluwiiamisele on juba asutud, ja Wabariigi Walitsus peab oma kohuseks seda seadust ellu wiia.

Üldine hoolekanne lasub makswate seaduste järele raske koormana kogukondade peal ja Wabariigi Walitsus on nõus kogukondadele sellel alal wastu tulema, nendele tarbekorral tarwilikka krediite muretsedes ja riigi hoolekannet laiendades. Esimeses järjekorras mõtleb walitsus riiklikku hoolekannet laiendada lastekaitse ja igasuguste wigaste kodanikkude kaitse alal, asutades wastawaid warjupaike.

Kuid riigi otsekohene kohus on nende perekonde kindlustada, kes isamaad kaitseks surewad wõi inwaliididena koju tulewad. — Sellekohased seaduseelnõud on juba Asutawas Kogus, ja Wabariigi

Walitsus wõib ainult soowi awaldada, et need eelnõud warsti seadusteks muutuksid.

Teedeministeeriumil

on lähemaks ülesandeks:

1) Kõik abinõud tarwitusele wõtta, et liikumine raudteede peal wõiks takistamata sündida — selleks iseäranis energilisi samme ette nähes kütteainete ja weerewa materjaali muretsemises. Raudteede sissetulekute suurendamiseks teid leida;

2) arwesse wõttes, et Eesti riigi majanduses tulewikus transiitwedu väga tähtsat osa mängib, tuleb kõigesuuremat rõhku panna uute raudteede ehitamise peale ja juba aegsalt wastawate kawade wäljatöötamisele asuda. Uute teede ehitamist ei tule aga mitte ainult riigi ettewõttel toimetada, waid selleks ka wõimalusi kontsessiooni näol eraettewõtjatele anda;

3) ka teiste ühenduste, see on maanteed ja sisemiste weeteede wõrkude laiendamise peale tuleb rõhku panna; olemasolewad teed tulewad korda seada;

4) posti-, telegraafi- ja telefoniühenduste korraldamine ja laiendamine. Neid kodanikkudele kättesaadawaks teha.

Rahwatoitluse alal

omandab üldine kitsikus ähwardawa kuju. Elukallidus tõuseb alaliselt. Toidu- ja tarbeainete puuduse tõttu kerkiwad hinnad iga nädalaga. Eluülespidamine läheb iseäranis linnades järjest raskemaks. Koguni terawaks muutub häda weel selle tagajärjel, et linnades warase talwekülma tulekul kibe küttepuudus walitseb.

Elukalliduses on oma kohalt süüdi kord, milles meil toidu- ja tarbeained peawad tarvitajate kätte jagunema. Ühelt küljelt takistawad meil tarbeainete loomulikkude laialiwalgumist sõja ajal paratamata kitsendused liikumises ja kaubanduslikus läbikäimises. Teisest küljest ei ole meil riigiehitamise ajajärgu raskuste tõttu riiklik ega omawalitsuslik korraldus toidu- ja tarbeainete õiglaseks jaotamiseks mitte tarwilikule täiusele jõudnud.

Sügawam põhjus elukalliduse hirmsaks tõusmiseks peitub aga meie rahwusmajanduslikus kehwenemises.

Meie puudust toiduainete poolest suurendab weel asjaolu, et meie üleaedsetel seisukord rahwatoitluse alal weel meeletum on. Nälgigiw P.-L. Wenemaa

oma linnadega Pihkwast kunni Peeterburini sirutab tuhanded küüned välja, et hingehinna waral kõike, mis suhu pista sünnib, meie pinnalt oma poole kiskuda. Inimliku ahnuse ja tööta tulu ihast kinni haarates kihutab Wenemaa häda nõrku ja alatuid meie hulgast meie oma rahwa suu eest salaja ära kiskuma isegi kõigetarwilikumata leiwapala, et seda werehinna eest wargsi üle piiri Peipsi taha toimetada. Isegi kõigewaljemate karistuste ähwardused ei ole suutnud neid salalikka rahwawaenlasi keelda oma inetut kuritegest jätkamast.

Mitte wähe ei ole ka seda, mis puudustkannataw Riia linn oma rüüstatud tagamaaga meie tarwilikumategi toidutarwade poolest kõrgemate hindade waral üle Eesti lõunapiiri oma poole tõmbab.

Wiimaks ühineb muude waenulikkude jõududega weel kodune wereimeja, meie salawii napõletaja, (Üldine kiiduawaldus.) et oma kaaselanikkude tagant kõige hädalikumat leiwalilja ülekohtusel teel hirnsate hindadega kokku osta, puskariks ajada ja werehindadega nõrkade hingede mürgitamiseks välja müüa.

Tahame meie nüüd praegusest kitsikusest üle saada, siis peame oma wõitluswahendid nõnda walima, et nad tõesti ka kõiki neid eitawad tegurid tabaksid, millest meil elukallidus ja toitlushäda oleneb.

Oleks eksitus lootust ainuüksi toidu- ja tarbeainete õiglase jaotamise korralduse väljaarendamise peale panna. Muidugi on toidu- ja tarbeainete õiglane jaotus seda tähtsam, mida vähem neid olemas. Riik ei tohi mitte lubada, et meie kasinatest leiwaradest ühed saaksid oma isu küllaliselt rahuldada, teised aga nälga kannataksid.

Kui kitsik majas, siis väheneb kõikidel kannikas.

See seadus maksab igas ausas perekonnas. Ja peab maksma ka Eesti wabariigi kodakondsete keskel. Soo, seisuse ja wara wahede peale waatamata.

Selles teadmises tahab Wabariigi Walitsus kõik teha, mis tema wõimises, et toidu- ja tarbeainete õiglast jagunemist meie kaaskodanikkude wahel otstarbekohaselt korraldada. Kuigi aeg seks juba hiljaks jäänud, loodab walitsus oneti raskest ülesandest kõigi huiwiosaliste tulisel toetusel üle saada.

Kõigepealt tahab walitsus tarwilikka wiljatagawarasid luua, millest peale meie rahwawäelaste ka linnade ja

alewite elanikud ühes maatarahwaga vähemalt toidualammäära kohaselt leiba wõiksid saada.

Seks peawad linna- ja maakonna omawalitsused tegewale kaastööle tõmmatama. Tarwilikud krediidid muretsetakse walitsuse abil.

Wiljatagawarade kokkuwõtmine peab meie põllumeeste otsekoheselt osawõttel sündima.

Meie põllumehed on otse üle jõu tööd teinud, et põldu wilja kandma panna. Nemat on oma tööga wäärtusi loonud, ilma milleta meie rahwas ei saaks ära elada. Nad on sellega ausasti oma kohust täitnud riigi ja rahwa wastu.

Nüüd ootab Eesti riikluse aade, et Eesti põllumees heameelel ka aitab oma tööwilja, mis temal oma tarwidusest üle ulatab, just nende kätte juhtida, kellele seda tarwis.

Sellejuures ei taha Wabariigi Walitsus põllumehi mitte sundida oma põllu-, karja- wõi muid saadusi linna- wõi maatarahwa heaks madalate sunnihindadega ära andma. Põllumehed peawad oma töö toodete eest õiglast tasu saama, et neil ka edaspidi himu ja tahtmist oleks oma tegujõudu ustawalt wäärtuste loomiseks täiel mõõdul kulutada.

Kuidas wilja kokkuwõtmist üle terve maa hoogsalt korraldada, selleks peawad lähemad teed kätte näitama toitluse nõupidamised maakondades, mis toitlusministeeriumi kutsel ajawiimata kõigis maakonnalinnades kokku peawad astuma. Neist nõupidamistest kutsutakse osa wõtma igast wallast wallawalitsuse, peremeestekogu ja maatarahwa esitajad; maakonna, linna omawalitsuse esitajad ja rahwawäe warustuswalitsuse kohalik esitaja.

Walitsus tahab kõik oma wõimu appi wõtta, et neid, kes tõrguksid wiljatagawarade loomisele tarwilikuks tunnistatud määral kaasa aitamast, kindla käega oma kohusetäitmisele sundida. Muidu meie ähwardawast näljahädast üle ei saa.

Ühtlasi wõtab walitsus kõigewaljemad surweabinõud tarwitusele, et keelatud wilja kui ka muude toiduainete wäljavedu riigi piiridest täielikult seisma panna. (Tormiline kiiduawaldus publikumi hulgas.)

Piiriwalwe tuleb kindlasti korraldada ja kõwendada.

Wilja salaweo süüdlaste wastu panakse kange administratiiv-

karistuse ja sõjakohtu waljused maksma.

Hangelduslik wilja ülesostmine keelatakse ära. Süüdlased langewad kõigewaljemate karistuste alla.

Salawiinapõletajad langewad ühes salawäljawedajatega sõjakohtu alla.

Süüdlased, kes wilja wäljaweo wõi salawiinapõletamise wõi hangeldamise pärast kinni mõistetud, pannakse a w a l i k u l e sunnitööle. Toitluswõitluse läbiwiimiseks tulewad wabariigi toitlusministrile erakordsed suuremad wolitused anda.

Piiriwalwe korraldamiseks, kohalikude toitluskorralduste ülewälwe teostamiseks ja tarwilikkude surweabinõude maksmapanemiseks kohtadel, seatakse ametisse wabariigi toitluswolinikka laialiste õigustega. Niipalju, kui toitluswõitluse wõimaldamiseks uusi seadusi ja määrusi waja läheb, toob Wabariigi Walitsus tarwilikud seaduseelnõud rutulikus korras Asutawa Kogu ette.

Niisama tahab walitsus kõike tööjõudu tööle kutsuda et linnades küttekitsikust kõrwaldada. Põletispuude raiumisele saadetakse sõjawangid ja need, kes tööd tarwitawad. Puuweost peawad tarbekorral hobuseomanikud sunduslikult osa wõtma, ilma et see kellelegi tohib koor-mawaks minna.

Et hädalikumaid tarbeaineid, mida meie kodumaal ei saa walmistada, wäljamaalt alammäärilgi wõidaks muretseda, peab Wabariigi Walitsus ülewälwet selle kohta kõwendama, et meie piiratud wälisrahawäärtusi mitte toredusasjade sissewedamiseks ei kulutataks.

Kõigist abinõudest hoolimata, mis meie wõime olewate toidu- ja tarbeainete kättemuretmiseks hõlbustamiseks ja õiglasteks jaotamiseks tarwitusele wõtta, peab aga siiski kõikidel selge olema, et meie sellega weel toitluskitsikust ega üldist elukallidust oma maalt mitte ei suuda täielikult eemale peletada.

Isegi kibedama puuduse eest suudame laialisi rahwaliike ainuüksi siis hoida, kui meie kõik enestele kindlaks kohuseks teeme toidu- ja tarbeainete tarwitamises äärmiselt kokkuhoidlikud olla.

Piskuga ettewaatlilikult maja pidada! See saagu meil praegustes harukordistes oludes rahvuslikuks hüüdsõnaks.

Ja weel waljemini kajagu üle terve Eestimaa teine hüüdsõna: Ainuüksi tööga, mis wäärtusi loob, wõidame elukalliduse häda!

Kõik muu ühes alalise palgakõrgendusega, uue paberraha wäljasaatmisega ja tarbeainete hinna tõstmisega on ainult enesepettus.

Mida vähem meil toidu- ja tarbeaineid, seda rohkem tõusewad nende hinnad ja seda kohutawamalt kerkib elukallidus päewast päewa.

See on Wabariigi Walitsuse lähem tegewuskawa, mille täidesaatmiseks kõikidelt kaaskodanikkudelt meie sõbralikkule toetust ja üksmeelist kaastööd ootame — Eesti riikluse nimel. (Kestwad kiiduwaldused.)

J. Järwe (rhw.): Panen ette waheaeg määrata.

Juhataja **A. Rei**: Rahwaesitaja Järwe poolt on ettepanek tehtud waheaeg määrata. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud. Palun ettepanekuid teha waheaja pikkuse kohta. (Hüüded: 10 min., 15 min.)

On kaks ettepanekut tehtud waheaja pikkuse kohta. Panen ettepanekud järjekorras hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on 10-minutiline waheaeg wastu wõetud. Kuulutan 10-minutilise waheaja.

Waheaeg algab kell 6.20 min.

Pärast waheaega jätkub koosolek kell 6.40 min. p. l.

Koosolekut juhatab esimees **A. Rei**.

Sekretäri kohal sekretär **H. Martna**.

Juhataja **A. Rei**: Awan koosoleku pärast waheaega.

J. Seljamaa (töer.): Lugupeetud rahwasaadikud! Asutawa Kogu sotsiaaldemokraatliku, tööerakonna ja rahwaerakonna rühmade nimel panen järgmise ülemineku-wormeli ette: „Wabariigi Walitsuse deklaratsiooni ära kuulates, läheb Asutaw Kogu päewakorras edasi.“

Juhataja **A. Rei**: Teisi ettepanekuid ei tehta. Panen rhs. Seljamaa ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek wastu wõetud.

2. Asutawa Kogu Järgmine päewajuhatuse täiendawad walimised.

Järgmine päewakorrapunkt on Asutawa Kogu juhatuses täiendawad walimised.

Abiesimees Birk'i poolt on juhatusse

teade tulnud, et tema juhatuses tagasi astub. Kas pannakse ette kandidaate wabaks saanud koha peale? Rhs. Schipai poolt on ettepanek tehtud Asutawa Kogu teiseks abiesimeheks walida rhs. Jakob Westholm'i. Meie kodukord nõuab, et juhatus liikmed kinniselt hääletatakse. Palun sekretääre sedelid rahwaesitajatele wälja jagada ja rahwaesitajaid nende peale kirjutada ainult „poolt“, „wastu“ wõi „erapooletu“. (Hääletatakse.) Sedelite lugejaks on nimetatud sotsiaaldemokraatide poolt E. Asson, tööerakonna poolt H. Oraw ja rahwaerakonna poolt A. Ehrlich.

Hääletamise tagajärjed on järgmised: poolt 49 häält, vastu 6, erapooletuid 15. Meie kodukord nõuab Asutawa Kogu juhatus liikmete walimisel enamust, see on 61 häält poolt. Et praegusel walimisel neid tagajärgi ei olnud, siis tuleb teistkordne walimine, kusjuures walituks loetakse kandidaat, kes koosolekul wiibiwate Asutawa Kogu liikmete hääleenamuse on saanud. (Hääletatakse.) Teistkordse hääletamisel on rhs. Westholm poolt saanud 49 häält, vastu 9, erapooletuks on jäänud 13. Seega on rhs. Jakob Westholm Asutawa Kogu teiseks abiesimeheks walitud.

3. Kohtuametnikkude palgaseadus — II lugemisel. Rahaasjanduse komisjoni aruandja **K. Baars** (loeb): Kohtuametnikkude palgaseadus.

Juhataja **A. Rei**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on pealkiri vastu wõetud.

Aruandja **K. Baars** (loeb): § 1. Kohtuametnikkude palgad on järgmised: I. Ringkonnakohus. 1) Esimees 2.000.—; 2) abiesimees 1800.—; 3) liige 1.700.—. II. Rahukskogu. 4) Esimees 1.800.—; I r., II r. 1.710.— ja III r. 1.520.—; 5) abiesimees I r. 1.700.—, II r. 1.615.— ja III r. 1.530.—; 6) alaline liige I r. 1.600.—, II r. 1.520.— ja III r. 1.440.—; 7) rahukohtunik I r. 1.500.—, II r. 1.425.— ja III r. 1.350.—, IV r. 1.275.—; 8) lisarahukohtunik I r. 1.200.—, II r. 1.140.—, III r. 1.080.— ja IV r. 1020.—; 9) tähtsamate asjade kohtu-uuriija I r. 1.600.—, II r. 1.520.—, III r. 1.440.— ja IV r. 1.360.—; 10) kohtu-uuriija I r. 1.500.—, II r. 1.425.—, III r. 1.350.— ja IV r. 1.275.—. III Proku-

raatur. 11) wabariigi prokuröör I r. 2.300.— ja II r. 2.185.—; 12) wabariigi prokurööri abi I r. 1.600.—, II r. 1.520.— ja III r. 1.440.—; 13) iseäralikkude kohuste täitja ametnik prokurööri juures I r. 1.200.—, II r. 1.140.— ja III r. 1.080.—. IV. Kodifikatsiooni osakond. 14) Juhataja 1.800.—; 15) liige 1.600.—

Märkus: I raiooni alla kuulub Tallinn, Narwa ja Petseri maakond; II — Tartu, Walk; III — muud linnad ja IV — maakonnad ning alewid.

T. Kalbus (töer.): Ma teeksin ettepaneku esmalt otsustada, kui palju raioone peab olema, selle järele wõiks ka juba otsustada, kui palju ühes wõi teises raioonis palka määrata tuleks. Kui selle ettepanekuga rahul oldakse, siis ma teeksin raioonide kohta ettepaneku. Wõtsin nimelt sõna korra kohta, põhjendades sellega, et I lugemisel tähendati, et ehk siin küll 4 raiooni ette on nähtud, kuid see ei wasta seisukohale, mis praegu olemas on, et need on kunstlikult loodud raioonid ja neid tuleks vähendada. Sellepärast ma arwan, et see küsimus küllalt põhjendatud on, et wõiks seda otsustada.

Juhataja **A. Rei**: Ma tahtsin akl. Kalbus'ele tähendada, et kogu § 1. ette loeti ja kogu § 1. kohta on wõimalus parandusi teha.

T. Kalbus (töer.): Kui see nii on, siis ma teeksin järgmise ettepaneku: Määrata 3 raiooni: I raiooni alla kuuluks Tallinn, Narwa ja Petseri maakond, II alla Tartu, Walk, Rakwere, Wõru, Paide, Haapsalu, Pärnu, Tapa alew, Wiru ja Wõru maakonnad; ja III raiooni teised maakonnad, linnad ja alewid. Põhjendan seda sellega: kõige kallim elu on praegu ikkagi Tallinnas, Narwas ja Petserimaal. See on igäihele teada. Peale selle on teada, et linnades elu kallim on kui alewites ja sellepärast on ka kõik teised linnad, peale Kuresaare, kus elu palju odawam, ühte raiooni arwatud. Peale selle on veel teise raiooni määratud Wiru ja Wõru maakonnad. Tähendab, kõik kohtunikud, kes nimetatud maakondades asuwad, saaksid II raiooni järele palga. Need maakonnad on sõja piirkonnas ja elu seal hulga kallim kui mujal. Peale selle tuleks veel II raiooni Paide maakonnas olew Tapa alew. Igäiks, kes Tapal on elanud, teab, et seal elu õige kallis on, vähemalt Rakwerele sugugi alla ei anna. Teised lin-

nad ja alewid, nagu näiteks Baltiski, jääksid siis III raiooni.

Edasi teeksin ma järgmised parandused, mille peale ka juba esimesel lugemisel tähendasin, see on palkade suuruse kohta. Nimelt panen ette kõiki palku ettenähtud raioonides tõsta 200 marga võrra, nii et ringkonnakohtu esimees saaks 2.200, abiesimees 2.000 ja liige 1.900 marka. Selle järele rahukogu esimees saaks I raionis — 2.000.—, II raionis — 1.900.—; siin on ettepanek tehtud 1.710, kuid mina soovitsaksin, et iga raiooni wahe oleks 100 mk. III raionis oleks siis 1.800.—. Abiesimees I raionis — 1.900.—; II — 1.800.— ja III — 1.700.—. Alaline liige* — 1.800.—; II — 1.700.— ja III — 1.600.—. Rahukohtunik saaks I raionis — 1.700.—; II — 1.600.— ja III — 1.500.—, IV — 1.400.—. Rahukogu on olemas Tallinnas, Tartus, Rakweres ja Wiljandis ja need käiwad kõik II raiooni alla, nii et kõik teised palganormid, mis käiwad ühes ka abiesimehe ja alalise liikme kohta, wälja tuleksid jätta. Nii saaksid II raionis rahukohtunik 1.500 ja lisarahukohtunik 1.200 marka, see on I raioonist 100 mk. vähem. Järgmine, tähtsamate asjade kohtu-uuriija palk I raionis oleks 1.800, II — 1.700 ja III — 1.500 marka. Tähtsamate asjade kohtu-uuriija on ainult Tallinnas, tema palk 1.700 marka, see on seesama, mis rahukohtunikul. Teises raionis oleks 1.600 marka ja III — 1.500 mk. Wabariigi prokurööri palga paneksin ette 2.500 marka. See oleks seesama palk, mis kõrgema wabariigi kohtu liikmed saawad, sest oma ameti poolest saab tema kõrgema Riigikohtu istumistest osa wõtma. Wabariigi prokurööri abide palkasid tõstaksin 200 marga võrra, see oleks I raionis 1.800 mk., II — 1.700 mk. ja III — 1.600 marka. Iseäralikkude kohuste täitja ametniku prokurööri juures palga määraksin ma 1.400 marka, teises raionis 1.300 mk. ja III — 1.200 marka.

Kodifikatsiooni osakonnas tuleks ka palku 200 marga võrra tõsta: juhataja — 2.000 ja liige 1.800 marka. Need oleksid minu ettepanekud.

J. Reinthal (rhw.): Ma teen ettepaneku Harju maakond ka I raiooni üles wõtta. Kes tegelikult maaelu tunneb, see teab, et seal elutingimised odawamad ei ole kui linnas. Lähemal ajal tahetakse määrata Harjumaal kohtunikka ametisse — Tallinnas, Raasikul ja Keilas. Mui-

dugi ei wõi neid siis halwemasse tingimusse panna, kui kohtunik Tallinnas.

J. Temant (maal.): Mina arwan, et kolm raiooni meie oludes palju on, sest sisuliselt ei ole ju nende wahed suured. Ma arwan, et küllalt oleks 2 raioonist: ühelt poolt Tallinn, Petseri maakond ja Narwa linn ja II raionis kõik teised maakonnad, linnad ja alewid. Wahed on igatahes olemas linna ja maaelu wahel, aga ei tohi ära unustada, et kui elu linnas küll kallim on, siis on aga teised tingimised maal raskemad. Iseäranis raske on maal perekonnainimestel, kes lapsi koolitada tahawad. Igaüks teab, kui sa ise maal elad ja lapsi linnas teiste juures pead, et neid koolitada, siis see elu palju kallim maksma läheb kui siis, kui sa ise lastega linnas koos elad nende kooliajal. Sellest seisukohast wälja minnes ei oleks sugugi soovitaw, et meie oma maa kolme raiooni jaotaksime. Ma teen ettepaneku meie riik kahte raiooni jaotada. Mis palkade suurusesse puutub, siis toetan ma oma poolt härra Kalbus'e ettepanekut, aga ainult selles mõttes, et kaks raiooni jääb.

Seaduseelnõus on weel mõned asjad, millega nõus ei wõi olla. Seal on öeldud näiteks, „wabariigi prokuröör esimeses raionis ja wabariigi prokuröör teises raionis.“ Makswate seaduste järele on meil aga ainult üks prokuröör, kes praegu Tallinnas elab. Kuigi ta Tallinnast Tartu elama läheks, see ei muudaks siiski asjaolu ja ma leian, et see õige ei ole, kui eelnõus mitu prokurööri ette on nähtud. See on muidugi parandus, mida meie üksikajalise läbiarutamise ajal teha wõime. Minu ettepanek praegusel korral oleks aga riik 2 raiooni jagada. Palgad tõuseksid siis muidugi nendel kohtunikudel, kes maal elawad, kuid minu arwates oleks see täiesti õigustatud.

Kohtuminister J. Jaakson: Eelnõus on ette nähtud 4 raiooni sellepärast, et mitte üksi kohtuministeeriumil ei ole see jagamine niisugune, waid see on kõigis ametkondades nii, ja minu arwates ei ole see otstarbekohane, kui meie raioonid ühes ametkonnas nii jagame ja teistes ametkondades jälle teisiti. Palkade wahed ühes ja teises raionis on siin ette pandud 100 marka. Sellega ei saa ma hästi päri olla, sest see rikuks ühtlust palkade määramises. Senni on palgad arwatud kõrgemas raionis 5% kõrgemad kui järgmises madalamas ja see on ka siin eelnõus läbi wiidud. Minu arust on

see ka õiglasem, sest seal, kus palk suurem, peaks ka wahe suurem olema, kuna selle ettepaneku järele wahe alamate raioonide wahel 100 mk. oleks. Mis aga kõigi palkade kõrgendamisesse 200 marga wõrra puutub, selle wastu mina muidugi ei ole. Tähendan ainult seda, et meil olid palgad kõrgendatud kujul kooskõlas teiste ametnikkude palkadega, kui aga teiste ametnikkude palgad peaksid kõrgendatud saama, siis peaks seda ka kohtunikkude palkadega tehtama.

Üksikasjaliselt arwan mina, et tuleksid väiksed muudatused teha. Nii oleks rahukogu esimehel tarwis 100 marka rohkem määrata, kui siin ette nähtud on. Mina põhjendan seda sellega, et neil wäga rohkesti tööd on ja peale selle on neil weel kreposti jaoskond juhtida, kus ühtegi lisatasu ei ole. Siin ei ole ka kohane lisatasusid määrata, kuid ameti rohkust silmas pidades rehendan mina, et neile 100 marga wõrra wõiks palka kõrgendada.

Teine muudatus käiks prokuratuuri kohta. Meil sai prokuröör ametisse kutsutud sel korral, kui meil kohtud alles oma tööd algasid ja abilisi oli temal esotsa üks. Pärast sai ta teise weel juurde. Wene kohtupidamise juures on lugu nõnda, et igal kohtul oma prokuröör ja wiimasel vajaduse järele weel abid on. See on mõnes asjas kohasem ja parem, sest et wabariigi prokuröör kõikide abiliste tegewuse järele walwata ja neid juhtida ei suuda. See käib lihtsalt üle tema jõu — kõiki aktisid läbi waadata. Sellepärast oleks wististi kasulik, kui prokurööri abilistel suurem iseseiswus oleks. Peale selle on weel kohtuid, kus rohkem kui üks abi peab olema ja see ei ole mitte otstarbekohane, kui nad ühe kõrgusel astmel on, sest et ainult üks tegewuse juhtija peab olema. Selles mõttes arwan mina paremaks kohtuministeeriumi kawatsust — prokuratuuri kohtuasutuse külge liita — ja tuleks selles mõttes palkade juures wäike muudatus teha ja nimelt: kui jääks praegune palganorm, tuleks wabariigi prokurööri abile 1.600 marga asemele 1.800 marka, wõi kui palganormi 200 margaga tõsta, siis 2.000 marka kuus määrata. Rahukogu prokuröörile tuleks määrata sellekohaselt 1.800 wõi 2.000 marka ja tema abile 1.600 wõi 1.800 marka.

Th. Käärrik (foer.): Kohtuminister tähendas juba, et ei ole otstarbekohane

muuta raiooni. Ma tahtsin tähelpanu juhtida selle peale, et wõib tekkida niisugune ebaloomulik nähtus, et kohtu-uuriija saab teise raiooni normi ja sekretäär kolmanda raiooni normi järele palka ühes ja samas asutuses. Lähemas tulewikus panakse walitsuse poolt igatahes uued palganormid ette ja sellepärast oleks minu arwates enneaegne uusi muudatusi ette wõtta ja panen ette raioone senni endist wiisi jätta.

M. Neps (sd.): Eelkõneleja härra Käärrik'u poolt ettetoodud põhjendus ei wõiks küll takistada uut liigitamist, sest nagu kõneleja ise tähendas, tuleb ka teiste ametnikkude palganormide otsustamine ja liigitamine warsti. Kõigeõiglasem oleks, kui kõik ühesugused ametnikud üle riigi ühesugust wahepalka saaksid, kuid rohkem liikisid soetada kui kaks, ei ole kuidagi soowitaw. Ütleme Narwas on elu praegu kallim kui Rakweres, aga see asjaolu muutuks niipea, kui sõjaliin Narwast eemale wõi Rakwererele lähemale nihkuks, ja wõiks seega juhtuda, et Narwa elu odawamaks wõiks minna kui Rakweres. Kas peaks siis kohe uue liigitamise ette wõtma? Niisugusele muutlikule alusele ei oleks soowitaw raioonide jagamist rajada. Niisama on lugu näiteks Hiiumaaga ja teiste saartega, mida kolmandasse raiooni tahetakse paigutada. Kujutame omale ette, et seal rahukohtunik elab, kes oma lapsi koolitada tahab. Lähem kool temale on Haapsalu. Et aga sõitmine Hiiumaalt Haapsalu raskem on, kui Tapalt Tallinna ja 6 tunni asemel 36 tundi wõtab, (W a h e l h ü e: R o h k e m g i!) seda teab igaüks. Ma olen kindel, et kui meie ükskõik missugusele juristile walida jätame, kas 800 marga eest Kuressaarde wõi 1000 margaga Tallinna kohta saada soowib, siis ta wiimase walib. Seda tõendab kõigeparemini asjaolu, et just saarte peal suur puudus on kohtunikkudest ja üldse haritud jõududest. Walguwad ju haritud jõud alati sinna poole, kuhu kultuuri huwid neid tõmbawad. Sellepärast ei pea meie liigitamise juures mitte ära unustama, et kuigi kõrwalistes maakondades toiduained wähe odawamad on kui keskkohdades, siis teisest küljest seal wäga palju teisi halbtusi ja puudusi on, mis haritud jõudusid keskkohdadesse sunniwad kokku walguma. Waimliste nõuete rahuldamine läheb kõrwalistes kohtades igatahes palju rohkem maksma, ja sellepärast ei saa igakord asjaolu, et toop piima 10 penni odawam

on, mõõduandew olla. Mina toetan täielikult seda ettepanekut, mis härra Temant on teinud.

T. Kalbus (töer.): Härra Reinthal'i ettepanekuga võiksin ma ühineda, et Harju maakond teisest raioonist esimesse raiooni arwata. Mis aga puutub härra kohtuministri ettepanekusse, kus tahetakse liigitada prokurööre teisiti, kui praegu on ette nähtud, siis leian mina, et see otstarbekohane ei ole. Kui kohtuminister tahab prokurööre kohtute juurde paigutada, siis on tarwis wastaw seadus läbi wiia. Praegusel ajal seda seadust läbi wiidud ei ole. Kõik seadused räägiwad wabariigi prokuröörist ja tema abist. Asutawal Kogul ei jää muud üle, kui wastu wõtta prokurööri ja tema abide palk, aga mitte liigitada kohtute juurde arwates. Liigitamise jaoks on waja iseäralik seadus läbi wiia. Kõik seadused, mis senniajani Asutaw Kogu on wastu wõtnud, räägiwad wabariigi prokuröörist ja tema abidest; mingisugust kõrgema Riigikohtu prokurööri ei ole ette nähtud, niisama ka mitte tema abisid. Leian, et praegu oleks otstarbekohatu seda sellest seisukohast wastu wõtta. Kui Asutaw Kogu leiab, et 2 raiooni waja on, siis toetan ma seda ettepanekut, mis räägib I ja II raiooni palganormidest.

Kohtuminister J. Jaakson: Minu tundmise järele ei oleks eraldi seadust prokuratuuri muutmise asjus waja läbi wiia; härra Kalbus'el peaks ju tutawat olema, et meie Wene seadused, mis kohtupidamisse puutuwad, maksma pandi siis, kui meie oma kohtutegevust algasime, see on 19. nowembril 1918. a. Nende järele on ringkonnakohtutel oma prokuröörid ja nendel prokurööridel oma abid. Ringkonnakohtu tegevuse kohta käiwad seadused said rahukogude peale üle wiidud. Maksma seaduse põhjal peawad rahukogul prokuröörid olema. Ühtegi iseäralikku seadust selleks tarwis ei ole. Meil on tarwis ainult palganormid kindlaks teha. Senni neid nimetada ei wõidud, sellepärast et palganormid ei olnud kindlaks tehtud.

J. Temant (maal.): Mulle näib siiski, et kohtuminister eksib. Meil ilmus „Riigi Teatajas“ nr. 1. ajutise walitsuse määrus, mille järele meil prokuratuur kohtuministeeriumi juures on. Selle määrusega ei ole see mõte, mida praegu awaldas kohtuminister, nimelt nagu maksaksid meil

prokuratuuri kohta kõik Wene seadused, mitte kooskõlas. Kui see nii on, siis on tingimata härra Kalbus'el õigus. Ei saa ometi eelarwe põhjal, kus meie palku määrame, teisi maksmaid seadusi muuta. Kui ministeerium tahab midagi muuta, siis peab sellekohane seaduseelnõu Asutawale Kogule sisse antama, ja kui siis Asutaw Kogu päri on, siis on teine asi. Prokuratuur ei ole praeguse maksma korra juures mitte kohtu juurde seatud, waid kohtuministeeriumi juurde, nagu ütlesin. Seilel on oma mõte, mis selles seisab, et tööjõudu kokku hoida. Wene ajal oli prokuratuur kindla kohtu juurde seatud. Kui kohtuasi teise kohtu edasi läks, siis pidi teine prokuratuuri esitaja asja uuesti läbi uurima, et seal teatawat seisukohta kaitsta. Nüüd võib aga tööjõudu kokku hoida. Süüdistuse esitaja, kes esimeses kohtus üles astus, võib ka järgnewates kohtuastmetes üles astuda. Peab ju hulk tööjõudu ainult selleks ära kulutama, iseäranis suuremate asjade juures, et asja tunda. Kui prokuratuuri esitaja on ühes kohtus üles astunud, võib tema meie oludes wäga hästi teises kohtus üles astuda ja niisamuti ka kolmandas kohtuastmes. Iseäranis praegustes tingimustes, kus tööjõudusid meil nii wähe on, peaks see mõte poolehoidmist leidma. Kui meil praegu Tallinnas nii suur puudus kohtunikudest on, et siin ainult 2 rahukohtunikku töötab, siis ei ole see naljaasi, waid oluliste tingimuste wili. Kui nüüd iga kohtu juurde teataw jagu prokuratuuri esitajaid nimetatakse, siis tõuseb küsimus, kust neid saadakse. Meie wõime kõik küll teha, aga ega meie selle läbi inimeste arwu ei suurenda. Asja seisukord on aga teine, kui meie praeguse seisukorraga rahule jääme: ühed ja need samad isikud wõiwad mitmes kohtuastmes üles astuda. Kohtuminister võib sisuliselt küll teisel arwamisel olla, aga siiski eelarwe wastuwõtmise juures ei saa 19. nowembri 1918. a. seadust prokuratuuri kohta muuta. Haridusministeeriumi alla kuuluwaid kooliõpetajaid jagasime omal ajal liiga palju liikidesse. See oli minu arwates ebamäärane. Kui meie seda ühel alal teinud oleme, siis ei tohiks meie seda wiga teisel alal korrata. Meil on tähtis, et meie kohtu alal loomulikult töötada saame; siis saame ka inimesi. Esimene tingimine aga on see, et meie kohtunikudele sellekohast palka maksame, et meie nende tööd wastawalt hindame, küll leitakse siis isikuid. Teie tuletage

meelde, kuidas Inglismaa oma kohtunikka hindab. Kohtuniku töö peab igatahes teiste ametnikkude tööst rohkem hinnatud saama. Kui meie tahame kultuurriigina esineda, siis ei saa meie teisiti. Võimatu on läbi saada, kui meil pealinnas ainult 2 kohtunikku 6-est töötab. Inimeste asjad wedelewad kuude kaupa. Millega see lõpeb? Meie hoiame kopi-kaid seal, kus seda koguni teha ei tohiks. Meie peame kohtunikukudele nende seisukoha wäärilised palgad määrama. Kui meie seda ei tee, kannatab selle all ainult rahwas. On kohus kättesaamatu, walitseb omawoli. Kolme liiki jaotamine on niisama ülearune, nagu härra Neps seda siin juba seletas. Palju lihtsam ja loomulikum oleks, kui kõigile ühesuguse wõimuga kohtunikukudele ühetasaselt maksetaks. Kui aga siiski wahet teha tahe-takse, siis peaks see liikide arw üsna wäike olema. Oma poolt panen ma ette maa kahte raiooni jaotada.

Kohtuminister J. Jaakson: Härra Temant esines siin seletusega, nagu oleks 19. nowembri seaduse läbi ära muudetud saanud Wene endised maks-wad seadused prokuratuuri kohta. Minu arwates on selle seaduse mõte nii selge, et sealjuures ühtegi kahtlust ei wõi olla. Selle seaduse § 1. räägitakse: „Kõik kohtuasutused Eesti wabariigi piirides alustawad päewal, mis kohtumistri poolt kindlaks määratakse, oma tegewust seaduste põhjal, mis endise ühendatud Eesti ja Põhja-Liivimaa kubermangu piirides kummi 24. oktoobrini 1917. a. makswad olid, järgmiste muudatuste ja täiendus-tega:“ Nüüd on üles loetud üksikud muu-datused. Prokuratuuri kohta on selle seaduse § 2. nõndamoodi öeldud: „Prokurööri ametkond asub kohtuministeeriumi juures (kolitute asutamise seadus §§ 124 ja järg-mised).“ Muud ei ole prokuratuuri kohta midagi öeldud. Minu tundmise järele peaks päris selge olema, et siin ei ole ühtegi muudatust tehtud selle kohta, mis prokurööri kohta Wene seaduste järele maksew oli, sest ka Wene seaduste järele oli prokuratuur kohtuministeeriumi juures.

Juhataja A. Rei: Sõna on aru-andjal lõpukokkuwõtteks.

Aruandja K. Baars: Komisjoniis jõuti sellele otsusele, mis raioonidesse puutub, et kohtunikud nelja raiooni järele jaotada, ja seda ei saa muuta. Meie wõt-

sime hiljuti haridusministeeriumi eelnõu wastu, mis kooliõpetajate palkade kohta käis, seal olid ka raioonid määratud. Mina ei wõi tehtud ettepanekutega ühi-neda ja minu arwates ei wõiks siin muu-tusi teha. Oleks ehk otstarbekohasem olnud, kui üldse raioone ei oleks ära määratud, siis oleks asi palju kergem. Siin on aga raioonid ette pandud, ja ma arwan, et see wastuwõetaw on.

Mis palga suurendamisesse puutub, siis on siin ette pandud 200 marga wõrra kõigil suurendada. Komisjon läheb sel-lest seisukohast wälja, et kohtuametnik-kude ja prokuratuuri esitajate palku peab, kui teistel ametnikkudel palku tõste-takse, samade normide järele kõrge-n-dama. Härra Kalbus'e poolt pandi ette kõigile 100 marga wõrra palka tõsta. Mina ei leia õiglase olewat sarnast kõr-gendamist. I raioon saab 5% rohkem kui II raioon, ja II raioon 5% rohkem kui III, ja IV raioon 5% vähem kui III. Kui härra Kalbus'e ettepanek wastu wõetaks, saaks terve see süsteem muudetud. Mina ei saa härra Kalbus'e ettepanekuga ühi-neda.

Juhataja A. Rei: Raioonide kohta on järgmised ettepanekud tehtud: rhs. Kalbus'e poolt, mis järgmiselt käib: „I raiooni alla kuuluwad Tallinn, Narwa ja Petseri maakond. II raiooni alla Paide, Rakwere, Haapsalu, Tapa alew, Tartu, Wõru ja Wiru maakonnad. III raiooni kõik teised maakonnad, linnad ja alewid.“ Rhs. Reinthal'i poolt on ettepanek tehtud I liigi alla Harju maakond lugeda. Rhs. Kalbus on selle ettepanekuga ühinenud, nii et see parandus ühes hääletamisele tuleb. Teine ettepanek on rhs. Temant'i poolt tehtud, et esimese raiooni alla kuulub Tallinn, Narwa ja Petseri maakond, II raiooni alla kõik teised linnad, alewid ja maakonnad. Kohtumistri poolt on ette-panek tehtud 4 raiooni jätta, kusjuures komisjoni aruandja kohtumistri ette-panekut on toetanud. Edasi on teine ette-panek kohtumistri poolt sisse antud pro-kuratuuri kohta, et tuleks 1.800 mk. mää-rata wabariigi prokurööri abidele, rahu-kogu prokuröörile 1.800 marka ja rahu-kogu prokurööri abile 1.600 marka.

Kolmas ettepanek on palganormide kohta: esimeses raioonis palka 200 marga wõrra tõsta ja wõrdlemisi teises ja kol-mandas raioonis teatawate ametliikide juures 100 marka vähendada. Rhs. Temant on selle ettepanekuga ühinenud,

kuid ainult selle märkusega, nagu ettepanekust selgub, et mitte 3 raiooni ei tuleks jagada, vaid 2 raiooni.

Ettepanek on tulnud prokuratuuri kohta. Et seda küsimust otsustada, panen ette järgmisel kujul hääletada: esiteks peaksime paralleel-hääletamisel otsustama, mitmesse raiooni liigitame kohtuametnikud, ja siis hääletamisele võtma kohtuministeeriumi ettepaneku. Kui need kaks ettepanekut teatawal kujul vastu on võetud, siis asume 3 ettepaneku juurde, nimelt palkade liigitamise juurde. Selle hääletamisviisi kohta teistsugust ettepanekut ei tehta? Ma asun hääletamisele. Ma leian, et kõigepealt tuleb hääletamisele rhs. Temant'i ettepanek, siis rhs. Kalbus'e ettepanek ja lõpuks komisjoni ettepanek. (H ä ä l e t a t a k s e.)

Rhs. Temant'i ettepaneku poolt on antud 34 häält, rhs. Kalbus'e ettepaneku poolt 7 häält ja komisjoni ettepaneku poolt on antud 20 häält. Kodukorra järele tuleb uus hääletamine ette võtta, alates sellest ettepanekust, mis kõigerohkem hääli sai, see on akl. Temant'i ettepanekust. (H ä ä l e t a t a k s e.) Hääletamise tagajärjed on järgmised: 2 raiooni liigitamise poolt 41 häält ja vastu 25 häält. 4 raiooni liigitamise poolt — 23 häält ja vastu 33 häält. 3 raiooni liigitamise poolt 3 ja vastu rõhuw enamuse. Seega on vastu võetud ettepanek, kahte raiooni liigitada.

Edasi panen hääletamisele kohtuministri ettepaneku prokuratuuri kohta. Komisjoni aruandja oli selle ettepaneku vastu. (H ä ä l e t a t a k s e.) Selle ettepaneku poolt on antud 19 häält ja vastu 30 häält, seega on ettepanek tagasi lükatud.

Nüüd asun palgaliikide hääletamisele. On üks põhimõttelik ettepanek rhs. Kalbus'e poolt, et I raioonis kõigile kohtuametnikkudele palka tõsta 200 marga võrra. (H ä ä l e t a t a k s e.) Wabandage, ma pean selle ettepaneku uuesti hääletama, sest on kaks paralleel-ettepanekut: rhs. Kalbus'e ettepanek ja komisjoni aruandja ettepanek, sest komisjoni aruandja ei ole härra Kalbus'ega ühinenud. (H ä ä l e t a t a k s e.) Rhs. Kalbus'e ettepanek on saanud poolt 28 häält, teine ettepanek 23 häält. Kodukorra § 58 põhjal tuleb uus hääletamine ette võtta. (H ä ä l e t a t a k s e.) Awaldan hääletamise tagajärjed: rhs. Kalbus'e ettepaneku poolt on 28 ja vastu 27 häält antud, teine

ettepanek on saanud poolt 26 häält, vastu 25 häält. Kumbki ettepanek ei ole vastu võetud, sest kodukord kõneleb selle kohta järgmist: „On hääletamisel mitu ettepanekut, siis hääletatakse kõik ettepanekud ainult „poolt“ ja tunnistatakse see ettepanek vastuvõetuks, mis sai absoluutse enamuse. Ei saanud aga ükski ettepanek absoluutset enamust, siis hääletatakse kõik ettepanekud uuesti, kuid juba „poolt“ ja „vastu“ ses järjekorras, kui nad enamuse järele esimesel korral hääli said ja tunnistatakse vastuvõetuks see ettepanek, mille „poolt“ antud häälte arv, kui neist „vastu“ antud hääled maha arvatud, kõigesuurem on“. Esimese ettepaneku poolt on 28 häält antud ja vastu 27 häält, teine ettepanek on 26 häält poolt saanud ja 25 vastu — nii ei ole kumbki ettepanek kodukorra järele vastu võetud. (W a h e l h ü ü d e d : U u e s t i h ä ä l e t a d a !) Nõutakse uut hääletamist? (H ä ä l e d : P a l u m e !) Kodukord kõneleb, et kui $\frac{2}{3}$ uuesti hääletamist nõuab, siis võetakse see ette. Kes on selle poolt, et uuesti hääletamist ette võtta? (H ä ä l e t a t a k s e.) Siin näib rohkem kui $\frac{2}{3}$ selle poolt olevat, nii tuleb uus hääletamine. (H ä ä l e t a t a k s e.) Rhs. Kalbus'e ettepaneku poolt on 30 häält, vastu 32 häält, komisjoni ettepaneku poolt on 31 häält ja vastu 31 häält, nõnda pole jällegi kumbki ettepanek absoluutset enamust saanud ja kodukorra järele tulewad need ettepanekud järgmisel koosolekul uuesti hääletamisele.

(Koosolekut juhatama hakkab abiesimees **J. Seljamaa**.)

Aruandja **K. Baars** (loeb): § 2. § 1. määratud kohtuametnikkude palku hakatakse maksma selle seaduse „Riigi Teatajas“ awaldamise kuu esimesest päevast.

Juhataja **J. Seljamaa**: (H ä ä l e t a t a k s e.) Nähtawa enamusega on § 2 vastu võetud.

4. Haridusministeeriumi väljaminekute eelarwe 1919. a. II poole kohta — III lugemisel. Rahaasjanduse komisjoni aruandja **E. Nipman** kannab ette ja peatükke, punkte ja paragrahwe eraldi hääletades võetakse vastu nähtawa enamusega peatükid I A, II A,

punktid 2—7, §§ 2—8 ja peatükid IV A, IV B, V B.

Peatükk I A. Juhatus. Ministri palk 15.000 mk., ministri abi palk 12.000 mk., sõiduraha 2.000 mk., esituskulud. Kokku 29.000 marka.

Peatükk II A. Kantselei. § 1. Palgad. Riigi koolinõunik 3.000 mk., sekretäär-juriskonsult 5.200 mk., sekretääri abi 5.400 mk., asjaajaja 4.800 mk., 4 kantseleiametnikku 15.000 mk., registreerija 3.300 mk. ja 6 masinakirjutajat 20.100 mk. Kokku 56.800 marka.

Punkt 2. Kooliosakond. Osakonna juhataja 8.400 mk., osakonna juhataja abi 7.200 mk., osakonna sekretäär 5.850 mk., asjaajaja 4.800 mk., kantseleiametnik 3.600 marka. Kokku 29.850 marka.

Punkt 3. Kunsti- ja muinsusosakond. Osakonna juhataja 8.400 mk., muuseumide korraldaja 6.750 mk., 4 toimkonna juhatajat 13.650 mk., 2 asjaajajat 9.600 mk. Kokku 38.400 marka.

Punkt 4. Kutsehariduse osakond. Osakonna juhataja 8.400 mk., asjaajaja 4.800 marka. Kokku 13.200 marka.

Punkt 5. Majandusosakond. Osakonna juhataja 8.400 mk., arhitekt 7.200 mk., kaks joonistajat 1.600 mk., tehnik 1.000 mk., raamatupidaja 5.400 mk., arwustiku korraldaja 5.400 mk. ja asjaajaja 4.800 mk. Kokku 33.800 marka.

Punkt 6. Rahwahariduse osakond. Osakonna juhataja 2.800 mk., asjaajaja 4.800 mk. Kokku 7.600 marka.

Punkt 7. Rahwuskultuur-osakond. 4 rahwussekretääri 24.000 mk., 4 asjaajajat 11.800 marka. Kokku 35.800 marka.

§ 2. Päewarahad ja sõidukulud. 2 koolinõunikule, muuseumikorraldajale jne. 13.200 marka. Väljamaale sõitudeks: koolinõunikule ja 3 osakonna esitajale 10.000 marka. Kokku 23.200 marka.

§ 3. Kantseleikulud: a) kantseleitarwitud 6.000 mk., b) post, telegraaf, telefon 3.000 mrk., d) ajakirjandus ja kirjan- dus 5.600 marka. Kokku 14.600 marka.

§ 3-a. Õppekawade kokkuseadmine 52.100 mk., õppekawade, programmide jne. trükkimine 12.000 mk., katsekommisjonidele Tallinnas, Tartus, ja Rakweres 8.000 marka, keskkooliõpetajate kursuste lisakrediiti 20.000 marka, Inglise keele õpetajate kursused 8.000 marka. Kokku 100.100 marka.

§ 3-b. Kooli- ja ilukirjanduslikkude tõlgete muretsemine 300.000 marka.

§ 4. Majanduslikud kulud: a) üür 2.000 mk., b) küte 5.000 mk., d) walgustus 3.000 mk., h) ruumide korraldamine ja puhastamine 1.500 marka, i) teenijad 6.000 mk., k) teenijate einelaua sisseseadmiseks 600 mk., m) parandustööde peale 12.000 mk., o) ettenägemata kuludeks 5.000 mk., p) liikumata waranduste eest linnamaksu 4.000 marka. Kokku 39.100 marka.

§ 5. Liikuwa wara muretsemine 13.500 marka.

§ 6. Erikulud. § 7. Toetusrahad: Professori kutsele ettevalmistamise kuludeks 150.000 mk., Eesti rahwamuuseumile 79.600 mk., Eesti rahwamuuseumi Tallinna osakonnale 72.300 mk., õppurkonna ajakirjale „Uudismaa“ ühekordselt 2.000 mk., õpetajate keskliidu ajakirjale „Kaswatus“ 37.000 mk., auhinnad ja toetus kujuritele, kirjanikkudele, heliloojatele, ühekordselt 100.000 mk., rahwaülikoolidele Tallinnas, Tartus ja teistes linnades 70.000 mk., rändawale rahwaülikoolile 25.000 marka. Kokku 535.900 marka.

§ 8. Raamatukogu täiendamine 8.000 marka.

Peatükk II A. kogusumma 1.259.850 marka.

Peatükk III A. Lõuna-Eesti kunstikaitse toimikond 48.100 mk., Põhja-Eesti kunstikaitse toimikond 41.250 mk., entsüklopeedilise Eesti tutvustamise teose väljaandmine 42.500 mk., uuema antoloogia Saksa keeles väljaandmine 22.000 mk., 2 kunstikäsitöö õpetaja 3—4-kuuliseks õpireisiks 14.000 marka. Kokku 167.850 marka.

Peatükk IV B. Tartu ülikool. Parandustööd 93.385 mk., II poolaasta kulude eelarwe 1.146.491 m. 40 p. palkade kõrgendamiseks uute normideni 25% lisa — 51.618 mk., loomaarsti instituut 224.188 mk., rõugelima walmistamise asutus 16.340 mk., Pastööri kaitseleima 7.850 mk. Kokku 1.539.872 marka 40 penni.

Peatükk V B. Õpetajate seminaarid. Rakwere õpetajate seminaar 229.572 mk., Tallinna õpetajate seminaar 127.275 mk., Tartu õpetajate seminaar 109.380 mk, õpetajate ettevalmistamise kursused seminaarides 52.200 mk. 3 seminaari õpetajale 2-kuuliseks õpireisiks 9.000 marka. Kokku 527.427 marka.

Aruandja E. Nipman (loeb): VI B. Kutsekoolid. Tallinna tehnikakool 57.120 mk., merikooli õpetajate walmistuskursused 6.000 mk., tööstusõpetajate kursused ja lisakulud 11.550 mk., maa-

mõõõtjate kursuste 18 lisatundi à 270 mk. — 4.860 mk., Kuressaare merikool 66.770 mk., Käsmu merikool 50.767 mk. 25 pen., Tallinna merikool — 66.850 mk., Tallinna põllutöö keskkool 72.665 mk., Tartu põllutöö keskkool 40.110 mk., Kõo põllutöökool 31.200 mk., põllutöö kursused maakondades 60.775 mk., võimlemisõpetajate valmistuskursused 8.850 mk., naiskäsitöö õpetajate valmistuskursused 38.100 mk., Tartu naisühingu käsitöö ja tööstuskooli õpetajate palgad 4 osakonnas 33.300 mk. Kokku 548.917 marka 25 penni.

A. Jürman (maal.): Selles paragrahvis on kutsekoolide, nimelt põllutöökoolide tarvis ka summad sisse võetud. Senni on aga veel selgusetu, kumba ministeeriumi alla need põllutöökoolid kuuluvad, kas põllutöö või haridusministeeriumi alla. Selleks, et põllutöökoolid haridusministeeriumi eelarve järele üleval peetaks, ei jätkuks nendest summadest. Kui aga põllutöökoolid põllutööministeeriumi alla üle on viidud, siis ei maksaks neid summasid siia üles võtta. Ma tõstsin selle küsimuse üles sellepärast, et ma leidsin, et ministeeriumid omavahel oleksid pidanud kutsekoolide küsimuse ära selgitama, et siis ehk III lugemisel seda wiga saaks ära parandada. Võib olla, et need summad ka põllutööministeeriumi eelarves ette tulewad, mis segadust sünnitaks. Kõigeõigem oleks põllutöökoolid kõik põllutööministeeriumi alla wiia, sellega ka need summad põllutööministeeriumi eelarvesse üle wiia ja siit haridusministeeriumi eelarwest hoopis maha kustutada.

Th. Käärrik (töer.): Kui haridusministeerium oma eelnõu kokku seadis, siis olid need koolid haridusministeeriumi all. See eelarve on juba ammugi sisse antud, aga wahepeal on põllutöökoolid üle viidud ja need summad, mida Asutaw Kogu määrab põllutöökoolidele, saavad ka põllutööministeeriumi eelarvesse üle viidud.

Juhataja J. Seljamaa: Mingisuguseid ettepanekuid ega parandusi ei ole tehtud. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on peatükk VI B vastu võetud.

Aruandja E. Nipman (loeb): VIII B. Kunsttööstuskoolid. Tallinna kunsttööstuskool ühes õppetöökodadega 123.350 mk., uute töökodade sissesead, palgad ja

muud kulud 80.000 mk. Kogusumma 203.350 marka.

Kokku haridusministeerium 4.276.266 marka 65 penni.

Juhataja J. Seljamaa: Panen selle VIII B osa hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on peatükk VIII B vastu võetud. Kodukorra järele panen selle eelarve üldiselt hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on haridusministeeriumi väljaminekute eelarve III lugemisel vastu võetud.

Aruandja E. Nipman: Teen ettepaneku haridusministeeriumi väljaminekute eelarve 1919. a. II poole kohta lõpulikult kinnitada ilma redaktsiooni komisjoni andmata.

Juhataja J. Seljamaa: Komisjoni aruandja poolt on ettepanek tulnud praegu vastu võetud haridusministeeriumi eelarve redaktsiooni komisjoni andmata maksma panna. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu võetud.

5. Üürimaksu A. Schulbach (töer.): seadus — Ma teen ettepaneku see III lugemisel. päewakorra-punkt täna välja jätta, sellepärast et teisel lugemisel võeti nii põhjalikult muudatusi ette, et nendega tutvunemiseks tingimata on tarvis aega, kuna need parandused aga täna alles kätte jagati. Teisel lugemisel võeti vastu nimelt § 1. mõned asjalikud parandused, mis siin on välja jäetud, mis aga II lugemisel vastu võeti. Sellepärast peaks tingimata Asutawa Kogu liikmetel võimalus olema nende parandustega tutvuneda.

Juhataja J. Seljamaa: On ettepanek tulnud üürimaksu seadus III lugemisel järgmisel koosolekul arutamisele võtta. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on ettepanek vastu võetud.

6. Töö- ja hoolekandeministeeriumi väljaminekute eelarve 1919. a. II poole kohta — II lugemisel. Rahaasjanduse komisjoni aruandja **H. Kikson** kannab ette ja punkte eraldi hääletades võetakse vastu nähtawa enamusega

seaduseelnõu pealkirijapunktid 1—6.

Töö- ja hoolekandeministeeriumi wäljaminekute eelarwe 1919. a. II poolaasta peale. Peatükk I. A. Punkt I-a. Ministeeriumi juhatus: p. 1-b. Ministri palk 17.253.33 p., 1 ministri abi 12.000.— Kokku 29.253 m. 33 p. Punkt 2. Sõidu- ja päewarahad 1.200 marka. Punkt 3. Esituskulud. Kokku peatükk I A. 30.453 marka 33 penni.

Peatükk II. Punkt 1. litera a. Ministeeriumi kantselei. Palgad (ühes kõigi osakondade ja nende toimkondade kantseleiametnikkudega, maha arwatud töökaitse kommissariaat, see on IV B) 86.700 marka.

Litera b. Perekonna juurdemaks ühes litera a-s näidatud osa- ja toimkondadega 900 marka.

Punkt 2. Päewa- ja sõidurahad 300 marka.

Punkt 3. Kantseleikulud (ühised III A ja IV A) a) kantseleimaterjaali muretsemiseks 2.520 mk., b) post, telegraaf ja telefon 2.422 mk., d) ajakirjad ja kirjanus 550 mk., e) trükkikulud 4.705 marka. Kokku 10.197 marka.

Punkt 4. Majanduslikud kulud: (ühised III A ja IV A) a) üür, b) küte 8.000 mk., d) walgustus 2.220 mk., e) wesi 96 mk., h) majaruumide puhastamine ja korrashoidmine 768 mk., i) majateenija.... Kokku 11.084 marka.

Punkt 5. Inwentaari muretsemiseks (ühes III A ja IV A) 23.664 marka.

Peatükk III. Hoolekande osakond (ühes toimkondadega, üldised asjad, inwaliidide, sõjawäelaste ja nende perekondade). Punkt 1. a) Palgad (peale kantseleiametnikkude, kelle palgad II A p. 1-a ja 1-b on näidatud) 42.100 marka, b) perekonna juurdemaks 2.250 mk. Kokku 44.350 marka.

Punkt 2. Päewa- ja sõidukulud 1.800 marka.

Punkt 6. 3 lastewarjupaiga sisseseadmine ja 4 warjupaiga ülewaltpidamine 516.710 marka.

Aruandja **H. Kikson** (loeb): Punkt 7. Smolka kurttumade kooli ja warjupaiga ülewaltpidamine 29.280 marka.

A. Weiderman (töer.): Soowiksin teada, mil põhjusel Wändra kurttumade koolile abiraha ette ei ole nähtud.

Töö- ja hoolekandeminister **A. Palwadre**: Pean teatama, et Wändra kurttumade kooli juhatus on otsusele tulnud kooli riigile üle anda, mida kooli selts elukalliduse pärast ülewal ei suuda pidada. Ettepanek on tulnud ainult paar päewa tagasi ja arwatawasti wõtame selle kooli riigi kulule. Abiraha eriti ei ole palutud.

Juhataja **J. Seljamaa**: (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on punkt 7. wastu wõetud.

Aruandja **H. Kikson** kannab ette ja punkte eraldi hääletades wõetakse wastu nähtawa enamusega punktid 8—15 ja peatükk IV A ja VI B.

Punkt 8. Toetus Eesti lastekaitse ühingu Ameerika abiandmise seltsi poolt annetatud toidukraami jaotamiseks 36.665.74 p.

Punkt 9. Abiandmine Eesti wabariigi kodanikkudele wäljamaal 20.000 marka.

Punkt 10. Üldine abiandmine hoolekande alal 100.000 marka.

Punkt 11. Rahwawäelaste perekondade toetamine 500.000 marka.

Punkt 12. Langenud rahwawäelaste perekondade toetamine 495.000 marka.

Punkt 13. Sõjawangide toetuspunktid 322.520 m. 33 penni.

Punkt 14. Sõjainwaliidide kursused ja ühiselumaja ülewaltpidamine 147.062 mk.

Punkt 15. Kaitseliitlaste paljaks antud awansi katteks 200.000 marka.

Peatükk IV A. Töökaitse osakond: (ühes toimkondadega: töö ja kapitaali wahekorra reguleerimise, arwustiku, kinnitussasjade, tööturg ja järelwalwe). Punkt 1. a. Palgad (peale kantseleiametnikkude, kelle palgad II A p. 1-a ja 1-b on näidatud ja töökaitse osakonna juhataja, kelle palk ministri abi I A p. 1-b all on näidatud) 63.950 marka.

Punkt b. Perekonna juurdemaks 450 marka.

Punkt 2. Päewa- ja sõidurahad 1.800 marka.

Punkt 3., 4., 5., 6. ühes II A pp. 3., 4. ja 5. Pärnu linna tööbörse riigi poolt abiraha 3.600 marka.

Peatükk IV B. Töökaitse kommissariaat. Punkt 1. a) palgad 66.030 marka, b) perekonna juurdemaks 2.250 marka.

Punkt 2. Päewa- ja sõidurahad 12.000 mk., punkt 3. kantseleikulud 10.700 mk.

Punkt 4. Majanduslikud kulud: a) üür, b) küte, d) walgustus 1.864 mk., h) majaruumide puhastamine ja korrashoidmine 750 marka ja i) majateenija 5.700 marka. Kokku 8.314 marka.

Üldse kogu eelarwe 2.745.720 marka 40 penni.

N. Talts (töer.): Teen ettepaneku koosolek lõpetada.

A. Tellman (töer.): Ma teen ettepaneku teedeministeeriumi eelarwe II lugemisel wastu wõtta.

Juhataja **J. Seljamaa**: Täheleandab, teie olete rhs. Talts'i ettepaneku

wastu? Sõnasooiwijaid uue ettepaneku kohta ei ole; panen rhs. Talts'i ettepaneku hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud tänane koosolek lõpetada. Kas tehakse ettepanek järgmise koosoleku kohta? Kuulen hüüdeid „harilikul ajal“. Kes on selle poolt, et järgmine koosolek oleks harilikul ajal? (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on otsustatud järgmine koosolek harilikul ajal, teisi-päewal kell 5 pidada. Lõpetan Asutawa Kogu koosoleku.

Koosolek lõpeb kell 8.40 min.

Algkirjale alla kirjutanud:

Asutawa Kogu esimees **A. Rei**.

Abiesimees **J. Seljamaa**.

Sekretäär **H. Martna**.